

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1541/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชรินทร์ หรือศักดิ์ ปิ่น แก้ว กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 205 วรรคสาม, มาตรา 225

จำเลยฎีกาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมิได้ระบุให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนในข้อใดแม้ต่อมาจำเลยจะยื่นคำแถลงการณ์ต่อศาลฎีกาก็ตาม คำแถลงการณ์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของฎีกา ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองประกอบมาตรา 225.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 74 ทวิ และขอให้ริบของกลาง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่เจ้าของ และขอให้นับโทษต่อ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340, 340 ตี จำคุกคนละ 20 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 13 ปี 4 เดือน ของกลางริบ ให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 1,223,750 บาท แก่ผู้เสียหาย ที่โจทก์ขอให้นับ
โทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 9094/2527 ของศาลชั้นต้นนั้นไม่
ปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาแล้วหรือไม่ ให้ยกคำขอ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี ประกอบด้วยมาตรา 83 ส่วนกำหนด
โทษและลดโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาล
ฎีกามีคำสั่งอนุญาต และให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ฎีกาของจำเลยที่ 3 เพียงแต่กล่าวว่าคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเท่านั้น มิได้ระบุว่าข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมายที่อ้างอิงให้เห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนใน
ข้อใดแม้ต่อมาจำเลยที่ 3 จะยื่นคำแถลงการณ์ต่อศาลฎีกาก็ตาม แต่คำแถลงการณ์ก็
หาได้เป็นส่วนหนึ่งของฎีกาไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ต้องห้าม

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบด้วย
มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้'

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 3.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>